

[4] [주의2, 통보] 사항

1. 제 목 : 농업손실보상금 지급 업무처리 부적정
2. 조치부서 : □□관리처(주의2), ○○지역본부(통보)
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ⇄ ⇄ 관리부 과장 행정4급 송★★
(현 소속 : ■■지역본부 ●●협력부 차장 행정3급)
○○지역본부 ⇄ ⇄ 관리부 차장 행정3급 정★★
(현 소속 : ▽▽▽사업본부 ◎◎◎◎1부 부장대우 행정3급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 송★★은 2014. 1. 27.부터 2017. 1. 30.까지, 정★★은 2013. 2. 13.부터 2017. 1. 30.까지 ○○지역본부 ⇄ ⇄ 관리부에서 근무하면서 ◎◎◎◎지구 농업손실보상 업무를 담당하였다.

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제48조 제3항 제4호에 따르면 농민(농지법에서 규정하고 있는 ‘농업법인’ 및 농지법 시행령 제3조 제1호 및 제2호 에서 규정하고 있는 ‘농업인’을 말함)이 아닌 자가 경작하고 있는 토지는 농업손실보상 대상이 아니고,

「농지법 시행령」 제3조에서는 농업인을 ‘1천㎡ 이상의 농지에서 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하거나 1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자⁸⁾’ (제1호)와 ‘농지에 330㎡ 이상의 고정식 온실, 벼섯재배사, 비닐하우스 등을 설치하여 농작물 또는 다년생 식물을 경작 또는 재배하는자’(제2호)로 정의하고 있다.

8) ‘90일 이상 농업에 종사하는 자’란 농업경영주와 1년 중 90일 이상 농업경영이나 농지 경작활동의 피고용인으로 종사한다는 계약을 체결하고 노동력을 제공하고 있는 자를 말함[농림수산식품부 예규 제42호, 「농지취득자격증명발급심사요령(2012.7.18 일부개정)」]

따라서 농업손실보상금 신청자의 사업지구 내 경작면적이 1천㎡ 미만인 경우 총 경작면적이 1천㎡ 이상임을 확인할 수 있는 객관적인 서류(농지원부, 재산세 과세증명서, 임대차계약서, 토지 등기부 등본 등) 등을 별도 징구하여, 위 신청자가 적법한 보상대상자인 농민에 해당하는 지 여부를 결정하여야 한다.

그러나 감사 당시 위 본부가 제출한 농업손실보상금 지급서류를 확인한 결과 ○○지역본부 송송관리부에서는 사업지구 내 경작면적이 1천㎡가 되지 않는 김☆☆ 등 49명으로부터 농민임을 입증할 수 있는 객관적인 서류를 징구하지 않고 아래 [표 7]과 같이 농업손실보상금 71,877,323원을 지급하였다.

[표 7] ○○○○지구 농업손실보상 내역

(단위 : ㎡, 원)

번호	소재지 (▽▽시 ◆◆구)	공부		경작현황			보상내역	
		지목	면적	경작면적	경작자	자경여부	지급일	보상금액
1	※※동2가 277-2	전(전)	668.00	668.00	김☆☆	자경	2014.12.05	2,004,000
2	※※동2가 314-3	전(전)	1,694.00	254.12	박☆☆	자경	2014.12.05	762,354
3	※※동2가 314-3	전(전)	1,694.00	406.56	박☆☆	자경	2014.12.05	1,219,680
4	※※동2가 314-3	전(전)	1,694.00	338.86	구☆☆	자경	2014.12.05	1,016,579
5	※※동2가 272-4	전(전)	555.00	555.00	김☆☆	자경	2014.12.05	1,665,000
6	※※동2가 355-4	전(전)	589.00	589.00	전☆☆	자경	2014.12.05	1,767,000
7	※※동2가 304-1	답(답)	2,099.00	692.67	소☆☆	자경	2014.12.05	2,078,010
	※※동2가 356	답(답)	585.00	193.05			2014.12.05	579,150
8	※※동2가 304-1	답(답)	2,099.00	713.66	백☆☆	자경	2014.12.10	2,140,980
	※※동2가 356	답(답)	585.00	198.90			2014.12.10	596,700
9	※※동2가 290	답(답)	1,217.00	608.50	최☆☆	자경	2014.12.05	1,825,500
	※※동2가 290-2	전(전)	215.00	107.50			2014.12.05	322,500
10	※※동2가 75-11	전(전)	393.00	393.00	심☆☆	자경	2014.12.10	1,179,000
11	※※동2가 25-3	전(전)	1,162.00	116.20	박☆☆	자경	2014.12.10	348,600
12	※※동2가 25-3	전(전)	1,162.00	232.40	이☆☆	자경	2014.12.10	697,200
13	※※동2가 25-3	전(전)	1,162.00	116.20	백☆☆	자경	2014.12.10	348,600
14	※※동2가 254-3	전(전)	665.00	665.00	권☆☆	임차	2015.02.24	1,995,000
15	※※동2가 326-2	답(답)	2,363.00	590.50	이☆☆	자경	2014.12.18	1,771,500
16	※※동2가 242-2	전(전)	397.00	198.50	이☆☆	자경	2014.12.18	595,500

번호	소재지 (▽▽시 ◆◆구)	공부		경작현황			보상내역	
		지목	면적	경작면적	경작자	자경여부	지급일	보상금액
17	**동2가 242-2	전(전)	397.00	198.50	김☆☆	자경	2014.12.18	595,500
18	**동2가 247	전(전)	662.00	596.00	이☆☆	임차	2014.12.24	1,788,000
19	**동2가 293	답(답)	691.00	691.00	신☆☆	자경	2015.01.20	2,073,000
20	**동2가 327	답(답)	4,522.00	904.03	이☆☆	자경	2015.01.26	2,712,084
21	**동2가 327	답(답)	4,522.00	452.01	배☆☆	자경	2015.01.26	1,356,042
22	**동2가 327	답(답)	4,522.00	904.96	전☆☆	자경	2015.01.26	2,714,874
23	**동2가 327	답(답)	4,522.00	452.01	김☆☆	자경	2015.03.23	1,356,042
24	**동2가 91-20	전(전)	587.00	587.00	이☆☆	임차	2015.01.26	1,761,000
	**동2가 91-21	전(전)	237.00	200.00			2015.01.26	600,000
25	**동2가 277-3	전(전)	658.00	219.33	장☆☆	자경	2015.04.01	658,000
26	**동2가 277-3	전(전)	658.00	219.33	전☆☆	자경	2015.04.01	658,000
27	**동2가 277-3	전(전)	658.00	219.33	김☆☆	자경	2015.04.01	658,000
28	**동2가 311-4	전(전)	360.00	360.00	이☆☆	자경	2015.04.01	1,080,000
29	**동2가 307	전(전)	555.00	555.00	황☆☆	자경	2015.04.01	1,665,000
30	**동2가 311-5	전(전)	549.00	549.00	이☆☆	자경	2015.04.01	1,647,000
	**동2가 311-2	전(전)	334.00	334.00		임차	2015.04.08	1,002,000
31	**동2가 283-10	답(답)	228.00	228.00	김☆☆	자경	2015.05.14	684,000
	**동2가 353-9	답(답)	359.00	359.00			2015.05.14	1,077,000
32	**동2가 249-1	전(전)	521.00	521.00	남☆☆	자경	2015.05.22	1,626,562
33	**동2가 353-4	답(답)	660.00	660.00	전☆☆	자경	2015.06.26	2,060,520
34	**동2가 67-1	답(답)	49.00	49.00	김☆☆	자경	2015.10.19	152,978
35	**동2가 90-1	대(대)	79.00	79.00	김☆☆	임차	2015.10.20	246,638
	**동2가 90-2	과(과)	116.00	116.00			2015.10.20	362,152
	**동2가 90-3	대(대)	129.00	67.00			2015.10.20	209,174
36	**동2가 355-3	전(전)	682.00	562.00	홍☆☆	자경	2015.12.16	1,754,564
27	**동2가 1117-56	잡(천)	833.00	833.00	이☆☆	임차	2016.02.14	2,600,620
38	**동2가 242-1	전(전)	694.00	674.00	박☆☆	임차	2016.02.14	2,104,220
39	**동2가 283-6	답(답)	1,382.00	461.52	오☆☆	자경	2016.07.20	1,440,860
40	**동2가 270-14	전(전)	434.00	414.00	이☆☆	자경	2016.10.19	1,292,500
41	**동2가 산62-9	임(임)	5,163.00	179.00	이☆☆	임차	2016.11.24	514,080
42	**동2가 산62-9	임(임)	5,163.00	45.00	고☆☆	임차	2016.11.24	129,240
43	**동2가 산62-9	임(임)	5,163.00	50.00	이☆☆	임차	2016.11.24	143,600
	**동2가 산62-10	임(임)	2,876.00	172.00			2016.11.24	493,980
44	**동2가 산62-9	임(임)	5,163.00	127.00	조☆☆	임차	2016.11.24	364,740
	**동2가 산62-10	임(임)	2,876.00	140.00			2016.11.24	402,080
45	**동2가 294-1	전(전)	760.00	760.00	천☆☆	자경	2017.01.06	2,372,720
46	**동2가 295	전(전)	1,084.00	301.50	윤☆☆	자경	2017.01.06	941,280

번호	소재지 (▽▽시 ◆◆구)	공부		경작현황			보상내역	
		지목	면적	경작면적	경작자	자경여부	지급일	보상금액
47	※※동2가 276-1	답(답)	216.00	216.00	소☆☆	자경	2017.05.04	674,350
48	※※동2가 275-8	답(답)	2,513.00	660.00	이☆☆	자경	2017.05.17	2,060,520
49	※※동2가 308-1	답(답)	549.00	549.00	이☆☆	자경	2017.10.18	1,713,970
	※※동2가 308-2	전(전)	390.00	390.00			2017.10.18	1,217,580
계								71,877,323

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 위 김☆☆ 등 49명 중 농업손실보상 대상이 아닌 자에게 보상금이 부당하게 지급되었을 가능성이 있다.

5. 조치할 사항

□□관리처장은

농업손실보상금 지급업무를 부적정하게 처리한 관련자 행정3급 송★★, 행정3급 정★★에게 각각 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의2).

○○지역본부장은

농민인지 여부가 확인되지 않은 김☆☆ 등 49명에 대하여 농업손실보상 대상자에 해당하는지 여부를 확인하고, 부당하게 지급된 농업손실보상금에 대해서는 환수 조치하시기 바랍니다(통보).